THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 09/2019JCCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Kiến nghị về nội dung liên quan đến doanh nghiệp chế xuất mới (EPE) trong nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Bộ Tài chính

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) xin gửi tới Quý Bộ lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác trong thời gian qua. Thay mặt các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, chúng tôi xin kiến nghị về nội dung liên quan đến doanh nghiệp chế xuất mới trong nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Kính mong Quý Bộ xem xét sớm đưa ra giải pháp cải thiện tình hình.

Theo Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2018, doanh nghiệp chế xuất phải được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào và phải có nghĩa vụ lắp đặt hệ thống camera an ninh; cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng các điều kiện nêu trên trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Hiện nay, cơ quan hải quan không công nhận doanh nghiệp là doanh nghiệp chế xuất khi doanh nghiệp đó chưa được xác nhận là đã có đủ khả năng đáp ứng các điều kiện nêu trên và cơ quan hải quan sẽ dừng thông quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của các doanh nghiệp này hoặc yêu cầu doanh nghiệp đó phải nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT khi nhập khẩu hàng hóa như những doanh nghiệp thông thường khác. Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được biết rằng chi cục hải quan tỉnh Bình Dương và tỉnh Hưng Yên đang áp dụng hình thức này.

Thông thường, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC), doanh nghiệp phải mất khoảng 1 năm để xây dựng nhà xưởng, trong thời gian đó, doanh nghiệp sẽ bắt đầu nhập khẩu một phần nguyên liệu, thiết bị, vật tư. Tuy nhiên, việc nếu doanh nghiệp không chờ cơ quan hải quan xác nhận điều kiện về xây dựng hàng rào ngăn cách, lắp đặt hệ thống camera an ninh sau khi hoàn thiện nhà xưởng thì sẽ không được công nhận là doanh nghiệp chế xuất dẫn đến lúc đó doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc phải nộp những khoản thuế mà lẽ ra doanh nghiệp chế xuất không phải nộp như thuế nhập khẩu, thuế VAT, từ đó gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, đối với doanh nghiệp chế xuất sử dụng nhà xưởng thuê thì việc doanh nghiệp tự làm hàng rào ngăn cách là không khả thi, doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn khi làm việc này.

Ngoài ra, như đã nêu ở trên, khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư là doanh nghiệp chế xuất mới, cơ quan đăng ký đầu tư phải

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

tham vấn ý kiến của cơ quan hải quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, cơ quan hải quan lại từ chối đưa ra ý kiến với lý do chưa có văn bản hướng dẫn và kết quả là việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị đình trệ. Trên thực thế, khi được hỏi về vấn đề này, chi cục hải quan Vĩnh Phúc có vẻ như cũng đang gặp khó khăn.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được biết rằng, tình trạng này không chỉ làm đình trệ hoạt động của các doanh nghiệp chế xuất đã đầu tư vào Việt Nam mà còn là nguyên nhân lớn hạn chế đầu tư vào Việt Nam của các hãng sản xuất. Vì vậy, bằng công văn này, chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành nghị định. Đồng thời, chúng tôi kính mong Quý Bộ xem xét việc công nhận doanh nghiệp chế xuất căn cứ vào bản cam kết của doanh nghiệp hoặc của nhà đầu tư về việc thực hiện nghĩa vụ xây dựng hàng rào ngăn cách theo quy định tại nghị định số 82/2018/NĐ-CP trước khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra xác nhận đúng như nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 1728/BTC-TCHQ Bộ Tài chính đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 12 tháng 2 năm 2019.

Ngoài ra, chúng tôi kính mong Quý Bộ xem xét công nhận doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện nêu trên trong trường hợp nhà xưởng của doanh nghiệp đó đã được phân khu riêng với nhà xưởng của doanh nghiệp khác đối với doanh nghiệp chế xuất khó khăn trong việc xây dựng hàng rào ngăn cách do sử dụng nhà xưởng thuê; xem xét việc doanh nghiệp đã nộp những khoản thuế do chưa được cơ quan hải quan xác nhận là doanh nghiệp chế xuấtmà lẽ ra doanh nghiệp không phải nộp như thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được hoàn lại khoản thuế đó trong tương lai.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam luôn nỗ lực để trở thành cầu nối góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và sự phát triển của doanh nghiệp Nhật Bản. Với vai trò là đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên trong hiệp hội, nỗ lực thực hiện các hoạt động đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý Bộ!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Tổng cục hải quan*
- Văn phòng Thủ tướng
- *Cục đầu tư nức ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

三浦伸文

NOBUFUMI MIURA